

偽証罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。
2. 証人が殊更記憶に反する陳述をした場合、その他の証拠からその陳述内容が真実と認められるのであれば、国の審判作用は害されないから、偽証罪は成立しない。
3. 共犯者が被告人となっている詐欺被告事件に証人として出廷し、証言拒絶権を行使せずに宣誓して自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合、同証人には自己負罪拒否特権があるから、偽証罪は成立しない。
4. 証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しなかった場合、国の審判作用に対する具体的な危険が発生しなかったといえるから、偽証罪は成立しない。
5. 「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人として宣誓させた上、その者が虚偽の陳述をした場合、偽証罪の「宣誓」は適法になされなければならないから、同罪は成立しない。

(参照条文) 刑事訴訟法

第155条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

2 (略)

No.417	偽証の罪		正答率
予備R5-12	正解	5	84%

1 誤っている

最決昭 28.10.19 は、被告人に黙秘権があるといっても、自己の被告事件について他人に虚偽の陳述をするよう教唆したときは偽証教唆罪が成立するとしている。

2 誤っている

大判大 3.4.29 (百選Ⅱ 120 事件) は、証言内容たる事実が真実に一致し、又は少なくとも不実であると認められないとしても、証人が殊更に記憶に反する陳述をしたときは、偽証罪が成立するとしている。

3 誤っている

大判明 44.2.21 は、偽証罪の成立を認めている。

4 誤っている

大判大 12.12.11 は、虚偽の陳述が裁判の結果に影響するか否かは、偽証罪の成否に関係がないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、偽証罪は、審判作用の適正さを害する抽象的危険犯であるということを挙げている。

5 正しい

最大判昭 27.11.5 は、宣誓無能力者が誤って宣誓しても、偽証罪の主体とはならないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、偽証罪は、「法律により宣誓した証人」を主体とする身分犯である。この宣誓は適法なものでなければならぬため、「宣誓の趣旨を理解することができない者」は宣誓無能力者とされている（刑事訴訟法 155 条 1 項）。